

《[문제11.5]

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 노동조합 B와 단체협약을 체결하면서 `회사는 노동조합의 원활한 운영을 위하여 노동조합 사무실 유지비와 전용 차량의 유류비를 매월 정액으로 지원하며, 노조 전임자 甲에게는 종전 근로시간에 상응하는 임금 전액을 지급한다`는 조항을 두었다. 이에 따라 A사는 지난 2년간 매월 200만 원의 운영비와 甲의 급여 전액을 지급해 왔다. 그런데 최근 관할 노동청은 A사가 노조 전임자에게 급여를 지급하고 운영비를 원조하는 행위가 노동조합법상 부당노동행위에 해당할 수 있다는 점을 지적하며 시정할 것을 권고하였다. 이에 A사는 단체협약의 해당 조항이 위법하여 무효라고 주장하며 급여 및 운영비 지원을 즉시 중단하였다. 한편, 노동조합 B는 `회사가 그동안 관행적으로 지급해 온 편의제공을 일방적으로 중단하는 것은 신의칙에 반하며, 특히 노조 사무실 유지비 등은 노동조합의 자주성을 침해하지 않는 최소한의 원조에 해당한다`고 반발하며 부당노동행위 구제신청을 제기하였다. 또한 B는 단체협약에 명시된 근로시간 면제 한도를 초과하여 활동한 부분에 대해서도 임금 보전을 요구하고 있다.

(물음2) 근로시간 면제 제도(Time-off)의 취지에 비추어 볼 때, 법정 한도를 초과하여 정한 근로시간 면제 약정의 효력을 판단하고, 사용자가 이를 초과하여 급여를 지급했을 경우 발생할 수 있는 법적 쟁점을 논하시오. (25점)》

<문제11.5의 물음2> 근로시간 면제 제도(Time-Off)의 한도 초과 약정의 효력 및 급여 지급의 법적 쟁점

I. 문제의 제기

- 사안은 근로시간 면제 한도를 초과하여 전임자에게 급여를 지급하기로 한 단체협약 조항의 법적 효력 및 그에 따른 급여 지급의 정당성을 다룬다. 쟁점으로 <근로시간 면제 제도가 도입된 취지를 고려할 때 법정 한도를 초과하는 약정이 강행규정 위반으로 무효인지>, <사용자가 이를 이행했을 경우 부당노동행위(운영비 원조)가 성립하는지>, <지급 중단 행위가 신의칙에 반하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 법적 쟁점에 대해 논한다.

II. 근로시간 면제 제도의 취지 및 내용

1. 제도의 도입 취지

- 근로시간 면제 제도는 노동조합 전임자에 대한 사용자의 급여 지급이 노동조합의 자주성을 저해하고 노사관계의 왜곡을 초래한다는 비판에 따라 도입되었다. 본 제도는 노동조합 전임자 급여 지급 금지 원칙을 건지하되, 노사 공통의 이해관계가 걸린 활동(교섭, 협의, 산업안전 등) 및 노동조합의 유지·관리 업무에 한하여 법정 한도 내에서 유급 처리를 허용함으로써 노조의 활동권과 자주성을 조화시키고자 하는 데 목적이 있다.

2. 근로시간 면제 한도의 법적 성격

- "노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제24조" 및 "제24조의2"에 따른 근로시간 면제 한도는 노사 양측이 반드시 준수해야 하는 강행규정이다. 이는 국가가 노사관계에 개입하여 과도한 급여 지원을 차단함으로써 노동조합의 대사용자 독립성을 확보하려는 공공질서적 성격을 지닌다.

III. 법정 한도 초과 약정의 효력 판단

1. 강행법규 위반에 따른 일부 무효

(1) 원칙

- 노조법상 근로시간 면제 한도를 초과하는 내용의 단체협약이나 사용자의 동의는 강행규정을 위반한 것으로서 그 효력이 부정된다. "민법 제137조"의 일부 무효 원칙이 적용되지만, 노조법의 취지상 법정 한도를 초과하는 부분은 절대적으로 무효이다.

(2) 무효의 범위

- "판례"는 근로시간 면제 한도를 초과하는 합의는 그 초과하는 범위 내에서 무효라고 본다. 따라서 사안에서 甲에게 지급되는 임금이 법정 한도를 벗어난 활동에 대한 것이라면, 그 부분에 대한 급여 지급 의무는 존재하지 않는다.

2. 단체협약의 자치성과의 관계

- 노동조합의 단체교섭권과 협약자치 원칙이 존중되어야 하나, 이는 법령의 범위 내에서 허용되는 것이다. 근로시간 면제 한도는 노사 자치의 영역을 넘어서는 법적 상한선이므로, 노사가 합의하였다는 이유만으로 위법한 약정의 효력이 정당화될 수 없다.

IV. 사용자의 초과 급여 지급 시 법적 쟁점

1. 부당노동행위(운영비 원조)의 성립

(1) 판단 기준

- 사용자가 근로시간 면제 한도를 초과하여 노동조합 전임자에게 급여를 지급하는 행위는 "노조법 제81조 제1항 제4호"에서 금지하는 운영비 원조에 해당한다. "과거 판례"는 노동조합의 자주성을 침해할 구체적 위험이 있어야 부당노동행위가 성립한다고 보았으나, 근로시간 면제 제도 도입 이후에는 한도를 초과한 급여 지원 자체를 원칙적으로 위법한 원조로 간주하는 경향이 강하다.

(2) 사안의 검토

- A사가 甲에게 법정 한도를 초과하여 임금 전액을 보전해 준 것은 노동조합의 경제적 자립을 해치고 사용자의 영향력을 강화할 수 있는 행위로서, 특별한 사정이 없는 한 부당노동행위에 해당한다.

2. 형사 처벌 및 행정적 시정

(1) 형사 책임

- 노조법은 근로시간 면제 한도를 초과하여 급여를 지급하거나 이를 요구·관철하는 행위를 처벌한다. 따라서 사용자와 노동조합 모두 형사상 책임의 대상이 될 수 있다.

(2) 시정명령

- 관할 노동청은 위법한 단체협약 조항에 대해 시정을 권고하거나 명령할 수 있으며, 사용자가 이에 따르지 않을 경우 행정적 제재가 부과된다.

3. 부당이득 반환 및 신의칙 문제

(1) 부당이득 반환 청구

- 무효인 약정에 근거하여 지급된 초과 급여에 대해 사용자가 반환을 청구할 수 있는지 문제 된다. 다만, 사용자가 위법함을 알고도 지급한 경우나 노사관계의 안정을 고려할 때 반환 청구가 제한될 여지는 있다.

(2) 신의칙 위반 여부

- 노동조합 B는 관행적 지급의 중단이 신의칙 위반이라 주장하나, 강행법규를 위반한 상태를 시정하기 위한 중단 행위는 특별한 사정이 없는 한 신의칙에 반한다고 볼 수 없다. 위법한 관행은 신뢰 보호의 대상이 되지 않기 때문이다.

V. 사안의 적용

1. 약정의 효력 및 임금 보전 요구의 부당성

- A사와 B사가 체결한 단체협약 중 근로시간 면제 한도를 초과하는 부분은 무효이다. 따라서 B사가 한도를 초과하여 활동한 부분에 대해 추가적인 임금 보전을 요구하는 것은 법적 근거가 없으며, 사용자가 이에 응할 경우 오히려 부당노동행위 책임을 지게 된다.

2. 지원 중단 행위의 정당성

- A사가 노동청의 시정 권고에 따라 급여 및 운영비 지원을 중단한 것은 강행법규 준수를 위한 정당한 행위이다. 지난 2년간 지급해 온 관행이 있다 하더라도, 그것이 법정 한도를 위반한 것이라면 사용자는 이를 즉시 시정할 의무와 권리가 있다.

VI. 결론

- 근로시간 면제 법정 한도를 초과한 약정은 강행규정 위반으로 무효이며, 이를 초과하여 급여를 지급하는 행위는 부당노동행위(운영비 원조)에 해당한다. 사용자의 지급 중단은 위법 상태를 해소하기 위한 정당한 행위로서 신의칙에 반하지 않는다. 노사는 법령이 정한 테두리 내에서 근로시간 면제 제도를 운용함으로써 노동조합의 자주성과 노사관계의 건전성을 확보해야 한다.